



P U T U S A N
Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONNY SETIAWAN Als TONI Bin (Alm) SUKAMTO;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gamping Kidil, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Kurir J & T);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk, tanggal 24 November 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Setiawan Als Toni Bin (Alm) Sukamto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika", sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonny Setiawan Als Toni Bin (Alm) Sukamto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Kategori III sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Hal - 2 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukamto (yang selanjutnya disebut “terdakwa”) pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib dan hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Rusunawa, Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT. 048 RW. 012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kerja daerah Pakualaman, terdakwa didatangi oleh saksi Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengingatkan terdakwa untuk diperiksa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sartono bahwa belum gajian. Selanjutnya saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk diperiksa. Sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan diperiksa di RS Puri Nirmala. Setelah diperiksa, terdakwa menebus resep di Apotek Fortuna Medica Godean Sleman dan mendapatkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg. Kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Sartono yang beralamat di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT. 048 RW. 012 Kel. Gowongan Kec. Jetis, Kota Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta dan setelah bertemu, terdakwa menyalurkan dengan cara menyerahkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Atas penyaluran tersebut, terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dari saksi Sartono, sebagai bentuk imbalan. Saat itu juga terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan cara ditelan, sedangkan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg disimpan oleh terdakwa;

Hal - 3 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira jam 16.00 WIB di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan saksi Sartono. Dalam pertemuan tersebut saksi Sartono mengingatkan terdakwa bahwa sudah waktunya periksa dan menyarankan agar terdakwa periksa di RS Puri Nirmala. Namun terdakwa mengatakan kalau nggak ada uang karena belum bayaran. Kemudian saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan periksa di RS Puri Nirmala. Setelah periksa di RS Puri Nirmala dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan resep obat 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip Calmlet. Kemudian terdakwa membawa resep obat tersebut ke Apotek Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta dan menebusnya dengan biaya sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta mendapatkan obat berupa 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah mendapatkan kedua jenis obat tersebut sekira jam 20.00 WIB terdakwa menemui saksi Sartono di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta dan langsung menyalurkan dengan cara menyerahkan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Kemudian saksi Sartono memberikan 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebagai imbalannya. Saat itu juga terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dengan cara ditelan, kemudian dilanjutkan ngobrol sebentar. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017 Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman sambil membawa 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpannya dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 00.10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Komplek Terminal Bus Giwangan Jl. Imogiri Timur, Giwangan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Anggota Polisi dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sartono dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang yang diduga terkait psikotropika, antara lain berupa : 1 (satu) buah

Hal - 4 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam. Saksi Sartono mengakui bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023716/T/09/2025 dan 023717/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017, Kel. Ambarketawang Kec. Gamping Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;
- Bahwa terhadap 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1549/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/294.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023718/T/09/2025 dan 023719/T/09/2025 mengandung

Hal - 5 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyalurkan Psikotropika Golongan IV tersebut;

Perbuatan terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukamto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukamto (yang selanjutnya disebut “terdakwa”) pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib dan hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT. 048 RW. 012 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kerja daerah Pakualaman, terdakwa didatangi oleh saksi Sartono (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan mengingatkan terdakwa untuk periksa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sartono bahwa belum gaji. Selanjutnya saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa. Sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan periksa di RS Puri Nirmala. Setelah periksa, terdakwa menebus resep di Apotek Fortuna Medica Godean Sleman dan mendapatkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg. Kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Sartono yang beralamat di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT. 048 RW. 012, Kel. Gowongan Kec. Jetis

Hal - 6 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta dan setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dari saksi Sartono, sebagai bentuk imbalan. Saat itu juga terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan cara ditelan, sedangkan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira jam 16.00 WIB di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan saksi Sartono. Dalam pertemuan tersebut saksi Sartono mengingatkan terdakwa bahwa sudah waktunya periksa dan menyarankan agar terdakwa periksa di RS Puri Nirmala. Namun terdakwa mengatakan kalau nggak ada uang karena belum bayaran. Kemudian saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan periksa di RS Puri Nirmala. Setelah periksa di RS Puri Nirmala dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan resep obat 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip Calmlet. Kemudian terdakwa membawa resep obat tersebut ke Apotek Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta dan menebusnya dengan biaya sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta mendapatkan obat berupa 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah mendapatkan kedua jenis obat tersebut sekira jam 20.00 WIB terdakwa menemui saksi Sartono di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta dan langsung menyerahkan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Kemudian saksi Sartono memberikan 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebagai imbalannya. Saat itu juga terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dengan cara ditelan, kemudian dilanjutkan ngobrol sebentar. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017 Kel. Ambarketawang

Hal - 7 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Gamping Kab. Sleman sambil membawa 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpannya dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 00.10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Komplek Terminal Bus Giwangan Jl. Imogiri Timur, Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Anggota Polisi dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sartono dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang yang diduga terkait psikotropika, antara lain berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam. Saksi Sartono mengakui bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023716/T/09/2025 dan 023717/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017 Kel. Ambarketawang Kec. Gamping Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa :
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;
 - Bahwa terhadap 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dilakukan pengujian

Hal - 8 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1549/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/294.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023718/T/09/2025 dan 023719/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Psikotropika Golongan IV tersebut;

Perbuatan terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukamto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukamto (yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib dan hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT. 048 RW. 012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 16.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kerja daerah Pakualaman, terdakwa didatangi oleh saksi Sartono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengingatkan terdakwa untuk periksa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sartono bahwa belum gaji. Selanjutnya saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa. Sekira jam 18.00 WIB terdakwa

Hal - 9 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan periksa di RS Puri Nirmala. Setelah periksa, terdakwa menebus resep di Apotek Fortuna Medica Godean Sleman dan mendapatkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg. Kemudian sekira jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Sartono yang beralamat di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07 RT.048 RW.012 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta dan setelah bertemu, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan bagian dengan menerima penyerahan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dari saksi Sartono, sebagai bentuk imbalan. Saat itu juga terdakwa menggunakan 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dengan cara ditelan, sedangkan 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira jam 16.00 WIB di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan saksi Sartono. Dalam pertemuan tersebut saksi Sartono mengingatkan terdakwa bahwa sudah waktunya periksa dan menyarankan agar terdakwa periksa di RS Puri Nirmala. Namun terdakwa mengatakan kalau nggak ada uang karena belum bayaran. Kemudian saksi Sartono memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat Nomor AB 4976 OH dan periksa di RS Puri Nirmala. Setelah periksa di RS Puri Nirmala dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan resep obat 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip Calmlet. Kemudian terdakwa membawa resep obat tersebut ke Apotek Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta dan menebusnya dengan biaya sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta mendapatkan obat berupa 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;

Hal - 10 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kedua jenis obat tersebut sekira jam 20.00 WIB terdakwa menemui saksi Sartono di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta dan langsung menyerahkan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip / 30 (tiga puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Sartono. Atas penyerahan tersebut, terdakwa mendapatkan bagian dengan menerima penyerahan 4 (empat) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg dari saksi Sartono. Saat itu juga terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dengan cara ditelan, kemudian dilanjutkan ngobrol sebentar. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017 Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping Kab. Sleman sambil membawa 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam yang disimpannya dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 00.10 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Komplek Terminal Bus Giwangan Jl. Imogiri Timur, Giwangan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Anggota Polisi dari Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sartono dan dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang yang diduga terkait psikotropika, antara lain berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam. Saksi Sartono mengakui bahwa mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023716/T/09/2025 dan 023717/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal - 11 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira jam 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gamping Kidul RT. 001 RW. 017 Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa:
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan.
- Bahwa terhadap 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R/400.7.5/1549/D13.1 tanggal 24 September 2025 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik dan Penguji pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti No. BB/294.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023718/T/09/2025 dan 023719/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Psikotropika Golongan IV tersebut;

Perbuatan terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni Bin (Alm) Sukanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi M. Ardiyanto, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polda Yogyakarta;
 - Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Reserce Narkoba Polda D.I.Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi

Hal - 12 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan psikotropika di Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta;

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito, yang bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Saksi dan Saksi Faisal Ari Johan dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Gamping Kidul, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg;
 - 1 (satu) kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;

Hal - 13 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg dari Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sebagai upah yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sama-sama memakai /mengonsumsi tablet Alprazolam;
- Bahwa Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito telah 2 (dua) kali memberi Terdakwa tablet Alprazolam dan Calmet;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja di Pakualaman, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito datang menemui Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito belum gaji, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 18. 00 Wib, kemudian Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Nirmala dan setelah diperiksa Terdakwa menebus resep obat di Apotek Fortuna Medica Godean Sleman dan mendapatkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;

Hal - 14 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Bener, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito menyuruh Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Apotik Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta untuk menebus resep obat;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito akan memberi Terdakwa imbalan beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam adalah untuk penenang pada saat Terdakwa bekerja dan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hal - 15 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Faisal Johan Ari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polda Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan psikotropika di Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito, yang bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Saksi dan Saksi M. Ardiyanto, S.H., dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Gamping Kidul, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan

Hal - 16 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,
D.I.Yogyakarta

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg;
 - 1 (satu) kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg dari Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sebagai upah yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sama-sama memakai /mengonsumsi tablet Alprazolam;
- Bahwa Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito telah 2 (dua) kali memberi Terdakwa tablet Alprazolam dan Calmet;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja di Pakualaman, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito datang menemui Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito belum gajian, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 18. 00 Wib, kemudian Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Nirmala dan setelah diperiksa Terdakwa menebus resep obat di Apotek Fortuna Medica Godean Sleman dan mendapatkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Hal - 17 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Bener, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito menyuruh Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Apotik Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta untuk menebus resep obat;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito akan memberi Terdakwa imbalan beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam adalah untuk penenang pada saat Terdakwa bekerja dan tidur;

Hal - 18 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
- Bahwa pada saat di introgasi, Saksi mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito telah 2 (dua) kali memberi Terdakwa tablet Alprazolam dan Calmet;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja di Pakualaman, kemudian Saksi datang menemui Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;

Hal - 19 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi belum gaji, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di Balai Pertemuan Bener, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Apotik Fortuna Medica, Godean, Sleman, Yogyakarta untuk menebus resep obat;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa juga menggunakan Psikotropika, sehingga Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi pada saat Saksi bekerja sebagai Satpam;

Hal - 20 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menerima penyerahan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito ditemukan:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Gamping Kidul, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg;

Hal - 21 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;
- Bahwa pada saat dintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg dari Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sebagai upah yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja di Pakualaman, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito datang menemui Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito belum gaji, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito bertemu dengan Terdakwa di Balai Pertemuan Bener, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;

Hal - 22 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito untuk menebus resep obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito akan memberi Terdakwa imbalan beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkomsumsi tablet Alprazolam adalah untuk penenang pada saat Terdakwa bekerja dan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan menyerahkan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Hal - 23 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan alat bukti yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025, yang ditandatangani oleh dr. Seviaana Primawati, selaku Tim Pemeriksa, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT., selaku pemeriksa dan dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK selaku Kepala Plt Kepala BLKK, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023716/T/09/2025 dan 023717/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
- 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Hal - 24 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Tonny Setiawan Alias Toni (Alm) Sukamto, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997”;

Ad.2. Unsur “Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Penyerahan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik kepada penyalur maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan;

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Hal - 25 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polda Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 02.30 Wib di Gamping Kidul Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang mana dari penggeledahan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 4 (empat butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah kartu periksa atas nama Tonny Setiawan dan 1 (satu) kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, 3 (tiga) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg, 1 tersebut dari Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito sebagai upah yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmla dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja di Pakualaman, kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito datang menemui Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito belum gaji, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk periksa;

Hal - 26 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep obat untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito bertemu dengan Terdakwa di Balai Pertemuan Bener, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Terdakwa sudah menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito untuk menebus resep obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;

Hal - 27 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025, yang ditandatangani oleh dr. Sevia Primawati, selaku Tim Pemeriksa, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT., selaku pemeriksa dan dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK selaku Kepala Plt Kepala BLKK, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023716/T/09/2025 dan 023717/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji yang diterbitkan oleh Pemeriksa Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung bahan aktif berupa Alprazolam;

Menimbang, bahwa Alprazolam termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga konsumsi dan penggunaannya harus dilakukan sesuai petunjuk dokter. Apabila obat-obatan tersebut digunakan tanpa petunjuk dokter dan/atau durasi yang panjang maka dapat menimbulkan efek yang merugikan/membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mau menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito adalah karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito yang sama-sama dengan Terdakwa juga sudah lama mengkonsumsi tablet Alprazolam. Sehingga Terdakwa merasa kasihan dengan Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan mau menebuskan resep untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan Terdakwa mengharapkan imbalan dari Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito akan memberi Terdakwa imbalan beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Saksi Sartono

Hal - 28 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan menyerahkan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito karena Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;

Menimbang, bahwa telah mengetahui ketidak berhakan Terdakwa untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmet untuk Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito dan menyerahkan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Saksi Sartono Alias Sartono Bin Alm Pawiro Suwito karena Terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal - 29 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
- 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg adalah psikotropika golongan IV oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan dan 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan adalah alat sarana untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda kategori III sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya secara tertulis meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Hal - 30 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TONNY SETIAWAN ALIAS TONI Bin (Alm) SUKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026,

Hal - 31 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Ariyana Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Ttd

Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sheila Posita, S.H.,M.H.

Hal - 32 - dari hal 32 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2025/PN Yyk